

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản bảo đảm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUẢNG BÌNH

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 6/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-ĐGTS ngày 31/12/2024 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình về Phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo, Đấu giá viên, Chuyên viên và nhân viên giúp việc đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 24/HĐ-TSBD ngày 27/02/2025 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ các Văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

Xét đề nghị của bộ phận nghiệp vụ đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cuộc đấu giá tài sản là:
01 Xe tải ben, biển số đăng ký: 73H-0674; 01 Xe tải ben, biển số đăng ký: 73H-0685; 01 Máy san, biển số đăng ký: 73LA-0081; 01 Xe tải tự đổ, biển số đăng ký: 73C-040.40; 01 Xe tải tự đổ, biển số đăng ký: 73C-040.56; 01 Xe lu rung, biển số

đăng ký: 73LA-0089; 01 Xe lu rung, biển số đăng ký: 73LA-0090; 01 Máy đào bánh xích, biển số đăng ký: 73XA-0456.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận nghiệp vụ, hành chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người tham gia đấu giá có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ngân hàng BIDV - CN Quảng Bình;
- Lãnh đạo TTDV đấu giá TS;
- Đấu giá viên TT;
- Người TGĐG;
- Lưu VT, HSDG.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Viết Sự

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-ĐGTS ngày 04/3/2025
của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản là: 01 Xe tải ben, biển số đăng ký: 73H-0674; 01 Xe tải ben, biển số đăng ký: 73H-0685; 01 Máy san, biển số đăng ký: 73LA-0081; 01 Xe tải tự đổ, biển số đăng ký: 73C-040.40; 01 Xe tải tự đổ, biển số đăng ký: 73C-040.56; 01 Xe lu rung, biển số đăng ký: 73LA-0089; 01 Xe lu rung, biển số đăng ký: 73LA-0090; 01 Máy đào bánh xích, biển số đăng ký: 73XA-0456.

Điều 2. Thông tin về tài sản đấu giá

a) Tài sản đấu giá:

TT	Tài sản đấu giá	Giá khởi điểm (đồng)
1	<i>Tài sản thứ nhất:</i> Xe tải ben, biển số đăng ký: 73H-0674 - Nhãn hiệu: HYUNDAI; - Số máy: 187633; Số khung: 042891 - Màu sơn: Trắng - Tải trọng: Hàng hoá: 15000kg	460.000.000
2	<i>Tài sản thứ hai:</i> Xe tải ben, biển số đăng ký: 73H-0685 - Nhãn hiệu: HYUNDAI; - Số máy: 187492; Số khung: 042884 - Màu sơn: Trắng; Tải trọng: Hàng hoá: 15000kg	460.000.000
3	<i>Tài sản thứ ba:</i> Máy san, biển số đăng ký: 73LA-0081 - Nhãn hiệu: KOMATSU - Số động cơ: 6D95L-33160; Số khung: G40A2-1175 - Màu sơn: Vàng; Trọng lượng: 9750 kg - Nước sản xuất: Nhật Bản; Công suất động cơ: 85 KW - Kích thước bao (dài x rộng x cao): 6840x2115x3200mm	341.000.000

TT	Tài sản đấu giá	Giá khởi điểm (đồng)
4	<i>Tài sản thứ tư:</i> Xe tải tự đổ, biển số đăng ký: 73C-040.40 - Nhãn hiệu: HYUNDAI; Số loại: XCIENTH3 - Số máy: D6HBEJ265881 - Số khung: 18HPEC003786 - Màu sơn: Xanh - Tải trọng: Hàng hoá: 12730kg	800.000.000
5	<i>Tài sản thứ năm:</i> Xe tải tự đổ, biển số đăng ký: 73C-040.56 - Nhãn hiệu: HYUNDAI; Số loại: XCIENTH3 - Số máy: D6HBEJ265885 - Số khung: 18HPEC003784 - Màu sơn: Xanh - Tải trọng: Hàng hoá: 12730kg	800.000.000
6	<i>Tài sản thứ sáu:</i> Xe lu rung, biển số đăng ký: 73LA-0089 - Nhãn hiệu: BOMAG - Số động cơ: 10115595; Số khung: 101582771003 - Màu sơn: Vàng; Trọng lượng: 19200 kg - Nước sản xuất: Đức - Công suất động cơ: 150 KW - Kích thước bao (dài x rộng x cao): 6338x2300x3022mm	605.000.000
7	<i>Tài sản thứ bảy:</i> Xe lu rung, biển số đăng ký: 73LA-0090 - Nhãn hiệu: BOMAG - Số động cơ: 00656381; Số khung: 101580511049 - Màu sơn: Vàng; Trọng lượng: 19040 kg - Nước sản xuất: Đức; Công suất động cơ: 145 KW - Kích thước bao (dài x rộng x cao): 6114x2300x3000mm	538.000.000

TT	Tài sản đấu giá	Giá khởi điểm (đồng)
8	<i>Tài sản thứ tám:</i> Máy đào bánh xích, biển số đăng ký: 73XA-0456 - Nhãn hiệu: KOMATSU - Số động cơ: 6D102-26335644 - Số khung: KMTPC057V02030764 - Màu sơn: Vàng - Trọng lượng: 21500 kg - Nước sản xuất: Nhật Bản - Công suất động cơ: 107 KW - Kích thước bao (dài x rộng x cao): 8700x2980x3035mm	419.000.000

Hiện trạng tài sản: Tài sản đã qua sử dụng; xe, máy đã xuống cấp.... Trong xe không để bất cứ tài sản nào có giá trị.

(Giá khởi điểm của các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí có liên quan. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan theo quy định hiện hành).

b) Nơi có tài sản: Nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn tại Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

c) Phương thức bán tài sản: Bán riêng lẻ từng tài sản.

d) Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

- Toàn bộ tài sản nói trên đã được thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình tại Hợp đồng thế chấp tài sản số: 01/2016/525718/HĐBĐ ngày 06/5/2016; Hợp đồng thế chấp tài sản số: 01/2017/525718/HĐBĐ ngày 27/9/2017; Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2021/525718/HĐTD. Do bên vay không có khả năng thanh toán nợ và lãi vay theo quy định, nên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình đã tiến hành các thủ tục xử lý tài sản và tiến hành thỏa thuận bàn giao tài sản để đưa ra đấu giá thu hồi nợ vay.

- Giấy tờ về tài sản đấu giá:

+ Tài sản thứ nhất: Giấy đăng ký xe ô tô số 001173 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cấp ngày 18/8/2010. Tên chủ xe: Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn.

+ Tài sản thứ hai: Giấy đăng ký xe ô tô số 001176 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cấp ngày 18/8/2010. Tên chủ xe: Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn.

+ Tài sản thứ ba: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 0086/XMCD do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cấp ngày 30/01/2015. Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn.

+ Tài sản thứ tư: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 003137 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cấp ngày 22/4/2015. Tên chủ xe: Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn.

+ Tài sản thứ năm: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 003140 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cấp ngày 22/4/2015. Tên chủ xe: Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn.

+ Tài sản thứ sáu: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 0094/XMCD do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cấp ngày 30/01/2015. Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn.

+ Tài sản thứ bảy: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 0095/XMCD do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cấp ngày 30/01/2015. Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn.

+ Tài sản thứ tám: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 00028/XMCD do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cấp ngày 15/8/2017. Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn..

Điều 3. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tiền đặt trước:

a) Mức thu:

+ Đối với tài sản thứ nhất và tài sản thứ hai: 92.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi hai triệu đồng*)/hồ sơ đăng ký.

+ Đối với tài sản thứ ba: 68.200.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng*)/hồ sơ đăng ký.

+ Đối với tài sản thứ tư và tài sản thứ năm: 160.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng*)/hồ sơ đăng ký.

+ Đối với tài sản thứ sáu: 121.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu đồng*)/hồ sơ đăng ký.

+ Đối với tài sản thứ bảy: 107.600.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm linh bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng*)/hồ sơ đăng ký.

+ Đối với tài sản thứ tám: 83.800.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng*)/hồ sơ đăng ký.

b) Phương thức thu tiền đặt trước: Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP

Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, số tài khoản: 5310188304.

Nội dung nộp tiền: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước TGDG tài sản, tổ chức ngày 21/3/2025”.

c) Phương thức trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản:

a) Mức nộp: Nộp 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký/01 tài sản (*Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng*).

b) Phương thức, địa điểm thu tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Bình, số tài khoản: 1047234603 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

Điều 4. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản

1. Đối tượng:

Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả phải bằng giá khởi điểm hoặc cao hơn ít nhất 01 bước giá quy định, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong thời hạn thông báo.

b) Cam kết đã xem tài sản đấu giá, chấp nhận hiện trạng của tài sản.

c) Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá.

d) Một tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

đ) Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Kèm theo:

- Hồ sơ đối với cá nhân: Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của cá nhân.

- Hồ sơ đối với tổ chức:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Giấy tờ tùy thân hợp pháp của người đại diện pháp luật.

+ Biên bản họp thống nhất tham gia đấu giá tài sản của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị (tùy theo điều lệ của Công ty) đối với công ty cổ phần hoặc hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, hoá đơn thu tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký, tham gia đấu giá và làm các thủ tục liên quan: Phải có văn bản ủy quyền có chứng nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền kèm theo giấy tờ tùy thân hợp pháp của người được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký tham gia đấu giá và tham dự phiên đấu giá phải nộp văn bản ủy quyền cùng lúc với nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Những người đã đăng ký tham gia đấu giá không được uỷ quyền cho nhau đăng ký tham gia đấu giá và tham dự phiên đấu giá cùng một tài sản.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá nộp 01 bản các giấy tờ quy định trên. Người tham gia đấu giá có thể lựa chọn hình thức nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Riêng Phiếu đăng ký tham gia đấu giá nộp bản gốc.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về tài sản đấu giá đã niêm yết công khai.

Điều 6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá

1. Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ 07h30' ngày 05/3/2025 đến 17^h00' ngày 18/3/2025.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, số tài khoản: 5310188304 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/3/2025 đến ngày 13/3/2025 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (gặp đ/c Minh) để sắp xếp, bố trí thời gian cụ thể đi xem tài sản.

3. Thời hạn nhận phiếu trả giá: Từ 07h30' ngày 14/3/2025 đến 17^h00' ngày 18/3/2025.

4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc **09^h00'** ngày **21/3/2025**.

5. Địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản trên: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Điều 7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá, cách thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 vòng duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá:

Bước giá được xác định là mức chênh lệch tối thiểu mỗi lần trả giá: 3.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba triệu đồng*)/lần trả giá.

Bước giá này áp từ lần trả giá và tại buổi công bố giá có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất và hợp lệ thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

4. Cách thức đấu giá: Số tiền trả giá lần đầu phải bằng giá khởi điểm hoặc cao hơn ít nhất 01 bước giá theo quy định.

a) Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

b) Tại thời điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu, người tham gia đấu giá phải hoàn tất các thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

c) Người tham gia đấu giá trực tiếp ghi và chịu trách nhiệm đối với các nội dung trong Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phong bì đựng phiếu trả giá và phiếu trả giá. Phiếu trả giá được bỏ vào giấy trắng kim loại màu bạc hoặc chất liệu bảo mật khác trong phong bì đựng phiếu, dán kín và ký niêm phong tại các mép của phong bì đựng phiếu, nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để được bỏ vào thùng phiếu. Người tham gia đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ có xác nhận về việc đã bỏ phiếu trả giá vào thùng đựng phiếu.

5. Quy định Phiếu trả giá hợp lệ và Phiếu trả giá không hợp lệ:

a) Phiếu trả giá hợp lệ là những phiếu đáp ứng đủ các điều kiện:

- Về hình thức: Do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình phát hành, có dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trên phiếu; phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu; không được sửa chữa, tẩy xóa, gạch bỏ hoặc rách nát; mỗi phong bì đựng phiếu chỉ được bỏ một phiếu trả giá.

- Về nội dung: Phải ghi đầy đủ, chính xác các nội dung trên phong bì đựng phiếu và phiếu trả giá, có đầy đủ chữ ký và họ tên của người trả giá, chữ ký và họ tên trong phiếu trả giá phải trùng với các chữ ký và họ tên ngoài phong bì đựng phiếu và trong Phiếu đăng ký tham gia đấu giá. Số tiền ghi trong phiếu (giá đấu) phải bằng giá khởi điểm hoặc cao hơn ít nhất 01 bước giá quy định, được ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ, không được gạch bỏ, tẩy xóa, sửa chữa, không sai lệch giữa bằng số và bằng chữ. Phiếu trả giá được ghi cùng một màu mực và không sử dụng mực màu đỏ.

b) Phiếu trả giá không hợp lệ bao gồm:

- Là phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu trả giá hợp lệ nêu trên; người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá hoặc nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không đủ cho tài sản đăng ký đó.

- Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá chỉ được bỏ một phiếu trả giá cho một hồ sơ đăng ký. Trường hợp bỏ hai phiếu trả giá trở lên cho cùng một hồ sơ thì tất cả các phiếu trả giá đó đều không hợp lệ.

- Trường hợp tài sản có từ hai người trở lên tham gia buổi công bố giá đã trả nhưng khi công bố từng phiếu trả giá chỉ có một phiếu trả giá hợp lệ: Người trúng đấu giá được xác định là người có phiếu trả giá hợp lệ này và giá trúng đấu giá là giá đã trả ghi trong phiếu trả giá.

6. Thực hiện niêm phong thùng đựng phiếu trả giá và niêm phong kết thúc việc bỏ phiếu trả giá:

- Thùng đựng phiếu trả giá được sử dụng trong đấu giá được niêm phong theo đúng quy định, lưu giữ bằng hình ảnh, được lập thành biên bản có xác nhận của các thành phần tham gia ký, đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, dán vào thùng đựng phiếu để niêm phong và bảo quản theo chế độ bảo mật, đảm bảo không bị hư hỏng, không bị mất dấu niêm phong. Chìa khóa thùng đựng phiếu niêm phong bằng tem niêm phong và có các thành phần ký, đóng dấu của Trung tâm được giao cho Đấu giá viên thực hiện cuộc đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bảo quản và trông giữ, đảm bảo an toàn (có ghi rõ nội dung trong Biên bản niêm phong thùng đựng phiếu).

- Thành phần tham gia niêm phong thùng đựng phiếu trả giá, niêm phong phong bì đựng chìa khóa thùng đựng phiếu, niêm phong kết thúc việc bỏ phiếu trả giá gồm đại diện: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

- Trước thời hạn nhận phiếu trả giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mời đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình cùng tham gia niêm phong thùng phiếu.

- Đến thời điểm kết thúc nhận phiếu trả giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mời đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và ít nhất 01 khách hàng đã bỏ phiếu trả giá (nếu có) cùng tham gia niêm phong đóng thùng phiếu để xác nhận kết thúc việc bỏ phiếu trả giá và được lập thành biên bản. Các khách hàng tham gia bỏ phiếu được quyền tham dự để giám sát việc niêm phong đóng thùng phiếu khi hết thời hạn bỏ phiếu. Số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được lập danh sách chốt số lượng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, được lưu giữ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, chỉ được công khai tại buổi công bố giá đã trả.

7. Buổi công bố giá đã trả:

a) Những người được tham dự buổi công bố giá đã trả: Đấu giá viên, thành viên tổ giúp việc buổi công bố giá, đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, người có xác nhận đã bỏ phiếu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc giấy tờ chứng minh đã nộp tiền đặt trước để tham dự buổi công bố giá. Ngoài ra các đơn vị, cá nhân khác muốn tham gia thì phải gửi văn

bản đề nghị trước 01 ngày làm việc trước ngày tổ chức buổi công bố giá để Trung tâm sắp xếp, bố trí.

b) Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc, thành phần tham dự phiên đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; Trả lời các câu hỏi, thắc mắc của người tham gia đấu giá và quý vị đại biểu (nếu có); công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng đựng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành mở niêm phong thùng đựng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành mở niêm phong từng phiếu trả giá, thực hiện việc phân loại số phiếu trả giá.

- Đấu giá viên công bố số phiếu trả giá, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất trong số các phiếu hợp lệ và công bố người có phiếu trả giá cao nhất trong số các phiếu hợp lệ là người trúng đấu giá.

c) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp là hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá (01 vòng duy nhất). Bước giá tối thiểu 3.000.000 đồng/lần trả giá quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế này được áp dụng trong trường hợp này. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Trường hợp khi tổ chức đấu giá tiếp, nếu tất cả các phiếu đều không hợp lệ hoặc có từ hai phiếu trở lên cùng trả mức giá cao nhất thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên công bố người bốc trúng thăm trúng đấu giá là người trúng đấu giá.

d) Trường hợp trong quá trình tổ chức buổi công bố giá, nếu có tình huống phát sinh ngoài các nội dung quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản thì Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trao đổi với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình ngay tại buổi công bố giá để xử lý các tình huống phù hợp.

đ) Kết quả kiểm phiếu và người trúng đấu giá được công bố ngay tại buổi công bố giá đã trả và lập thành biên bản đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và

có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

e) Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Điều 8. Rút lại giá đã trả

Tại buổi công bố giá đã trả, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

Điều 9. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

8. Rút lại giá đã trả quy định tại Điều 8 Quy chế này.

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Đối với các trường hợp vi phạm trong phòng đấu giá, người điều hành có quyền tạm dừng cuộc đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm và mời người vi phạm rời khỏi phòng đấu giá.

Điều 11. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia buổi công bố giá đã trả mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
3. Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;
4. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại điểm e khoản 6 Điều 7 của Quy chế này;
5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
6. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá

1. Trường hợp khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia phiên đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó theo giá đã trả.

2. Việc đấu giá được thực hiện theo khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 13. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá, bàn giao tài sản trúng đấu giá

1. Thời hạn thanh toán: Người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

2. Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.
- Tài khoản số: 280701003.

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

- Nội dung nộp tiền: Tên người trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản bảo đảm là

3. Quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá thì coi như bỏ cuộc. Số tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và việc xử lý tiền đặt cọc này được thực hiện theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên nhận đặt cọc trong trường hợp này là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

4. Thời hạn, phương thức bàn giao tài sản trúng đấu giá:

- Thời hạn giao tài sản: Sau khi khách hàng trúng đấu giá nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo thời gian quy định. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình có trách nhiệm tổ chức bàn giao toàn bộ hồ sơ/tài liệu của tài sản cho người trúng đấu giá. Thời hạn bàn giao tài sản được thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và người trúng đấu giá.

- Địa điểm bàn giao hồ sơ tài sản và tài sản: Theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Phương thức giao tài sản: Giao nhận trực tiếp giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình với người trúng đấu giá, có sự chứng kiến của đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình và các thành phần liên quan.

Điều 14. Ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình ký kết Hợp đồng mua bán tài sản.

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình với người trúng đấu giá trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm làm các thủ tục và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành của nhà nước. Chịu trách nhiệm

thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản trúng đấu giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 15. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp Trung tâm không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Quy chế này làm cơ sở để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người tham gia đấu giá thực hiện trong việc đấu giá tài sản là: 01 Xe tải ben, biển số đăng ký: 73H-0674; 01 Xe tải ben, biển số đăng ký: 73H-0685; 01 Máy san, biển số đăng ký: 73LA-0081; 01 Xe tải tự đổ, biển số đăng ký: 73C-040.40; 01 Xe tải tự đổ, biển số đăng ký: 73C-040.56; 01 Xe lu rung, biển số đăng ký: 73LA-0089; 01 Xe lu rung, biển số đăng ký: 73LA-0090; 01 Máy đào bánh xích, biển số đăng ký: 73XA-0456.

Ngoài các quy định tại Quy chế này, người tham gia đấu giá phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để xem xét, giải quyết./.